

Kancelář prezidenta republiky – sdělení dne 6. června 2026 ke sp.zn. KPR 4093/2026

Legenda: ■ = větev rozhodnutí trestního soudu, v níž obecná justice, stejně tak Nejvyšší soud nebo Ústavní soud jako soud poslední instance ve smyslu čl. 267 SFEU při prvním meritorním rozhodnutí svévolně odmítli předložit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU podle čl. 267 SFEU. **Mgr. Dušan Dvořák:** Chronologická tabulka rozhodnutí v trestních řízeních v letech 2010 – 2024 za porušení dle § 283 trestního zákoníku a souvislých řízeních o omezení svéprávnosti (2012, 2016) a ochranné léčbě (2013 -2017) a obnově řízení (2013 – 2020), ve kterých nejvyšší a ústavní soud **odmítl předložit Soudnímu dvoru EU předběžné otázky k porušení práva EU.**

č.	Prvoinstanční rozhodnutí / úkon	Navazující rozhodnutí	Nejvyšší soud	Ústavní soud
1	Okresní soud v Prostějově, rozsudek ze dne 27. 10. 2010, sp. zn. 2 T 104/2010	Krajský soud v Brně, rozsudek ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 3 To 25/2011	■ Nejvyšší soud, usnesení ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1231/2011	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 13. 4. 2012, sp. zn. II. ÚS 664/12
2	Okresní soud v Prostějově, trestní řízení sp. zn. 2 T 65/2011, následně větev Okresního státního zastupitelství v Prostějově, sp. zn. 1 ZT 244/2010	Druhá trestní větev vedená přes OSZ Prostějov	Nejvyšší soud, rozhodnutí ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 3 Tz 1/2012 – vysloveno porušení zákona v neprospěch Mgr. Dušana Dvořáka	Navazuje pozdější ■ Ústavní soud, sp. zn. IV. ÚS 4859/12
3	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 4. 5. 2012, sp. zn. 0 Nt 820/2011	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. 8 To 198/2014	■ Nejvyšší soud, usnesení ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 181/2015	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 14. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 3196/15 . Větev souvisí s ignorováním rozhodnutí Nejvyššího soudu 3 Tz 1/2012 Okresním soudem v Prostějově.
4	Okresní státní zastupitelství v Prostějově, usnesení ze dne 27. 9. 2012, č. j. 1 ZT 244/2010-214	Krajské státní zastupitelství v Brně, usnesení ze dne 21. 10. 2012, č. j. 5 KZT 46/2012-19	Souvisí s Nejvyšším soudem, sp. zn. 3 Tz 1/2012	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. IV. ÚS 4859/12
5	Okresní státní zastupitelství v Prostějově, usnesení ze dne 25. 1. 2013, č. j. 1 ZT 55/2012-79	Krajské státní zastupitelství v Brně, usnesení ze dne 22. 2. 2013, č. j. 5 KZT 9/2013-23	Věcně pokračuje do větve Okresní soud v Prostějově 3 Nt 1151/2014, následně Nejvyšší soud ■ 6 Tdo 1493/2014 a 6 Tdo 323/2016	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. II. ÚS 1311/13 ; později znovu v linii ■ III. ÚS 3354/16

č.	Prvoinstanční rozhodnutí / úkon	Navazující rozhodnutí	Nejvyšší soud	Ústavní soud
6	Okresní státní zastupitelství v Prostějově, usnesení ze dne 25. 10. 2013, č. j. ZT 108/2013-90	Krajské státní zastupitelství v Brně, usnesení ze dne 25. 11. 2013, č. j. 5 KZT 70/2013-16	Věcně pokračuje do větve Okresní soud v Prostějově 2 Nt 1151/2014, následně Nejvyšší soud 11 Tdo 181/2015 a 11 Tdo 61/2018	Ústavní soud , usnesení ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. II. ÚS 289/14 ; později znovu v linii II. ÚS 3196/15
7	Okresní soud v Prostějově, sp. zn. 2 Nt 1257/2013	Navazuje po linii 2 T 65/2011 → OSZ 1 ZT 244/2010 → KSZ 5 KZT 46/2012-19 → IV. ÚS 4859/12	—	—
8	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. 2 Nt 1151/2014	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. 8 To 198/2014; později Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 5 To 297/2017	Nejvyšší soud , usnesení ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 181/2015 ; Nejvyšší soud , usnesení ze dne 25. 1. 2018, sp. zn. 11 Tdo 61/2018	Ústavní soud , usnesení ze dne 14. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 3196/15
9	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 17. 4. 2014, č. j. 3 Nt 1151/2014-73	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 25. 6. 2014, č. j. 5 To 174/2014-87	Nejvyšší soud , usnesení ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 6 Tdo 1493/2014 – zrušeno a vráceno Okresnímu soudu v Prostějově	Navazuje nové projednání a pozdější Ústavní soud , sp. zn. III. ÚS 3354/16
10	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 3 Nt 1151/2014	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 5 To 317/2015	Nejvyšší soud , usnesení ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 6 Tdo 323/2016	Ústavní soud , usnesení III. ÚS 3354/16 #1 ; opravné usnesení III. ÚS 3354/16 #2
11	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 26. 6. 2015, č. j. 2 T 104/2010-1238	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 22. 9. 2015, sp. zn. 4 To 273/2015	—	Ústavní soud , usnesení ze dne 3. 5. 2016, sp. zn. III. ÚS 396/16
12	Okresní soud v Prostějově, dne 26. 6. 2015, č. j. 2 T 104/2010-1239	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 22. 9. 2015, sp. zn. 4 To 271/2015	—	Ústavní soud , usnesení ze dne 3. 5. 2016, sp. zn. III. ÚS 396/16

č.	Prvoinstanční rozhodnutí / úkon	Navazující rozhodnutí	Nejvyšší soud	Ústavní soud
13	Okresní soud v Olomouci, dne 20. 2. 2017, č. j. 5 Nt 111/2016-305	Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, usnesení ze dne 30. 3. 2017, č. j. 68 To 89/2017-543	—	S ouvisí s opravným usnesením Ústavního soudu I. ÚS 3432/19 #3 , které opravilo odkaz na tuto olomouckou větev o ochranné léčbě
14	Okresní soud v Prostějově, rozsudek ze dne 25. 5. 2017, č. j. 11 T 130/2016-1644	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 7. 12. 2017, č. j. 7 To 362/2017-1976	■ Nejvyšší soud, usnesení ze dne 30. 5. 2018, č. j. 11 Tdo 426/2018-114	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 16. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 2804/18
15	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 26. 7. 2017, č. j. 0 Nc 7044/2016-505	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 30. 11. 2017, č. j. 17 Co 195/2017-886	—	Ústavní soud, usnesení ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. II. ÚS 198/18 – pokus o omezení svéprávnosti; napadáno již druhé nedůvodné zahájení řízení o omezení svéprávnosti po prvním řízení z roku 2012, avšak bez náhrady škody či újmy napadené u Ústavního soudu
16	Okresní soud v Prostějově, rozsudek ze dne 6. 2. 2018, č. j. 3 T 131/2017-627	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 22. 5. 2018, č. j. 8 To 102/2018-998; Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 22. 5. 2018, č. j. 8 To 102/2018-1014	■ Nejvyšší soud, usnesení ze dne 13. 12. 2018, č. j. 11 Tdo 1455/2018-301	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 14. 6. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1153/19
17	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 27. 3. 2018, č. j. 0 Nc 7044/2016-913	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 18. 5. 2018, č. j. 17 Co 62/2018-999	—	Ústavní soud, usnesení ze dne 11. 9. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2771/18 – civilní pokus o omezení svéprávnosti; nedůvodného řízení o omezení svéprávnosti po prvním řízení z roku 2012, bez náhrady škody či újmy napadené u Ústavního soudu
18	Okresní soud v Prostějově, rozsudek ze dne 5. 2. 2019, č. j. 2 T 63/2018-1274	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 13. 6. 2019, č. j. 3 To 124/2019-2717	■ Nejvyšší soud, usnesení ze dne 17. 6. 2020, č. j. 11 Tdo 1478/2019-3016	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 19. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 2855/20
19	Okresní státní zastupitelství v Prostějově, sdělení / vyřízení ze dne 8. 3. 2019, sp. zn. SPR 120/2019	Krajské státní zastupitelství v Brně, dne 19. 3. 2019, č. j. 1 SPR 132/2019-20; Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, dne 3. 5. 2019, č. j. 1 SPR 47/2019-188; NSZ, dne 19. 6. 2019, č. j. 3 SPR 19/2019-62	—	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 2. 7. 2019, sp. zn. II. ÚS 1524/19 ; větev zahrnovala zejména Okresní soud v Prostějově, sp. zn. 3 T 131/2017 , a dále 11 T 130/2016 a 2 T 104/2010

č.	Prvoinstanční rozhodnutí / úkon	Navazující rozhodnutí	Nejvyšší soud	Ústavní soud
20	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 22. 3. 2019, č. j. 11 T 130/2016-3639	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 12. 9. 2019, č. j. 7 To 163/2019-4087	—	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 7. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 3967/19
21	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 16. 4. 2019, č. j. 2 T 104/2010-2992	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 19. 6. 2019, č. j. 3 To 185/2019-3210	—	■ Ústavní soud, usnesení I. ÚS 3432/19 #1 ; opravné usnesení I. ÚS 3432/19 #2 ; opravné usnesení I. ÚS 3432/19 #3
22	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 18. 4. 2019, č. j. 3 T 131/2017-2151	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 21. 5. 2019, č. j. 8 To 192/2019-558	—	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2456/19 ; souvisí též s II. ÚS 1524/19
23	Okresní soud v Prostějově, příkaz ze dne 14. 8. 2019, č. j. 0 Nt 1357/2019-3	Příkaz soudu k desáté domovní prohlídce spojené se zabráním konopí a jeho produktů	—	Ústavní soud, usnesení ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. II. ÚS 2836/19
24	Okresní soud v Prostějově, rozsudek ze dne 3. 12. 2019, č. j. 3 T 70/2019-1411	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 6. 2. 2020, č. j. 3 To 15/2020-1560	■ Nejvyšší soud, usnesení ze dne 26. 8. 2020, č. j. 11 Tdo 674/2020-1909	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3353/20
25	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 4. 6. 2020, č. j. 9 Nt 3/2020-1020	Krajský soud v Brně jako soud prvního stupně ve vazební věci	—	Ústavní soud, usnesení ze dne 31. 8. 2020, sp. zn. II. ÚS 2145/20
26	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 24. 9. 2020, č. j. 3 T 131/2017-2497	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 25. 5. 2021, č. j. 8 To 357/2020-2752	—	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 7. 9. 2021, sp. zn. III. ÚS 2005/21
27	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 24. 9. 2020, č. j. 3 T 131/2017-2499	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 25. 5. 2021, č. j. 8 To 356/2020-2746	—	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 16. 9. 2021, sp. zn. I. ÚS 2121/21
28		Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 25. 5. 2021, č. j. 8 To 370/2020-2112	—	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 2. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2084/21

č.	Prvoinstanční rozhodnutí / úkon	Navazující rozhodnutí	Nejvyšší soud	Ústavní soud
	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 29. 9. 2020, č. j. 3 T 70/2019-1988			
29	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 29. 9. 2020, č. j. 11 T 130/2016-4254	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 25. 5. 2021, č. j. 8 To 358/2020-4359	—	■ Ústavní soud, usnesení ze dne 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2105/21
30	Okresní soud v Prostějově, usnesení ze dne 13. 6. 2024, č. j. 3 T 131/2017-2944	Krajský soud v Brně, usnesení ze dne 26. 6. 2024, č. j. 5 To 152/2024-2970	—	■ Ústavní soud, I. ÚS 2573/24 #1; I. ÚS 2573/24 #2; I. ÚS 2573/24 #3

Souhrné údaje

Počet rozhodnutí	Počet
Okresní soud v Prostějově a OSZ v Prostějově – trestní, Nt a civilní svéprávnostní větvě	29
Krajský soud v Brně jako soud prvního stupně – vazba	1
Okresní soud v Olomouci jako související trestní/Nt větev	1
Celkem prvoinstančních rozhodnutí / úkonů v chronologické tabulce	31

Nejvyšší soud	Počet
Rozhodnutí Nejvyššího soudu celkem	10
Z toho rozhodnutí typu Tdo	9
Z toho rozhodnutí typu Tz – stížnost ministra na porušení zákona	1
Vyhověno / porušení zákona v neprospěch stěžovatele	1× – 3 Tz 1/2012
Zrušující a vracecí Tdo	1× – 6 Tdo 1493/2014
Rozhodnutí nejvyššího soudu o dovolání (Tdo), kde nebyly předloženy předběžné otázky SDEU	9×

Ústavní soud	Počet
Meritorní / odmítací rozhodnutí Ústavního soudu celkem	24
Z toho rozhodnutí, kde Ústavní soud odmítl předložit předběžné otázky SDEU	19
Opravná rozhodnutí Ústavního soudu	3
Rozhodnutí o nevyloučení soudce	2
Celkový počet rozhodnutí Ústavního soudu v přehledu	29

Nejčastěji projednávané “prostějovské řízení” u Ústavního soudu

Pořadí	Spis OS Prostějov	Rozhodnutí Ústavního soudu	Počet
1	3 T 131/2017	IV. ÚS 1153/19; II. ÚS 1524/19; IV. ÚS 2456/19; III. ÚS 2005/21; I. ÚS 2121/21; I. ÚS 2573/24 #1; I. ÚS 2573/24 #2; I. ÚS 2573/24 #3	8
2	2 T 104/2010	II. ÚS 664/12; III. ÚS 396/16; II. ÚS 1524/19; I. ÚS 3432/19 #1; I. ÚS 3432/19 #2; I. ÚS 3432/19 #3	6
3	11 T 130/2016	II. ÚS 2804/18; II. ÚS 1524/19; III. ÚS 3967/19; III. ÚS 2105/21	4
4	3 Nt 1151/2014	II. ÚS 1311/13 jako předpolí; III. ÚS 3354/16 #1; III. ÚS 3354/16 #2	3
5	2 Nt 1151/2014 / 0 Nt 820/2011	II. ÚS 289/14 jako předpolí; II. ÚS 3196/15	2

Opravná rozhodnutí Ústavního soudu

č.	Ústavní soud	Poznámka
1	III. ÚS 3354/16 #2	Opravné usnesení ve věci Okresního soudu v Prostějově, sp. zn. 3 Nt 1151/2014.
2	I. ÚS 3432/19 #2	Opravné usnesení ve věci Okresního soudu v Prostějově, sp. zn. 2 T 104/2010.
3	I. ÚS 3432/19 #3	Opravné usnesení ve věci Okresního soudu v Prostějově, sp. zn. 2 T 104/2010; současně opravuje odkaz na Okresní soud v Olomouci, sp. zn. 5 Nt 111/2016 ve věci ochranné léčby označené znaleckým ústavem PN Bohnice za zjevně nedůvodnou

Rozhodnutí Ústavního soudu o nevyloučení soudce (Šámal, Jirsa a Fiala)

č.	Ústavní soud	Poznámka
1	I. ÚS 2573/24 #1	Poslední větev Okresního soudu v Prostějově, sp. zn. 3 T 131/2017, č. j. 3 T 131/2017-2944.
2	I. ÚS 2573/24 #2	Týž základ: Okresní soud v Prostějově, sp. zn. 3 T 131/2017.

Závěr

Okresní soud v Prostějově, trestní řízení sp. zn. 3 T 131/2017 je absolutně nejčastěji projednávaným řízením u Ústavního soudu. Civilní větev 0 Nc 7044/2016 je zachycena až jako druhé nedůvodné zahájení řízení o omezení svéprávnosti po prvním řízení z roku 2012, bez samostatného řízení o náhradu škody či nemajetkové újmy napadeného u Ústavního soudu. Přehled současně ukazuje, že Nejvyšší soud rozhodoval celkem 10×, z toho 9× typu Tdo a 1× typu Tz, zatímco Ústavní soud rozhodoval celkem 29×, z toho 24× meritorně / odmítavě, 3× opravným usnesením a 2× o nevyloučení soudce.